

시정 및 주의요구

제 목 일용근로자 운영기준 제·개정 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 일용근로자의 근로조건 보호를 강화하고 원활한 사업수행과 효율적인 인력 관리를 위해 「●●본부 일용근로자 운영지침」(이하 “「운영지침」”이라 한다) 을 제정하여 운영하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「위임전결 규정」 제7조(위임사항) 제2항 별표 3 “하부기관장에 대한 권한 위임사항” 3호 바목에 따라 기한부 임시직 고용 및 해고¹⁾는 하부기관장이 하도록 하고 있으며, 「같은 규정」 제4조(권한과 책임) 제1항에서는 위임을 받은 사람은 그 위임받은 업무의 처리에 필요한 권한을 갖도록 하고 있다.

따라서 ●●본부에서는 하부기관장의 권한사항인 일용근로자의 고용에 관해 정하고 있는 「운영지침」을 제·개정하는 경우에는 「같은 규정」 제8조(재위임)에 따라 미리 사장의 승인을 받아 소속 보조기관에게 재위임하거나 ●●본부장이 위임전결 처리하여야 한다.

1) 201X. X. XX. 사규 개정에 따라 기간제근로자의 고용 및 해고로 변경됨.

한편 201X. X. XX 개정된 「사규관리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제6조(체계)에서는 사규²⁾는 규정·세칙·지침으로 구성하도록 하고 있으며, 「규정」 제2조(정의) 제4호에서는 지침은 규정 또는 세칙에서 위임된 사항과 이를 시행하기 위하여 필요한 업무처리 절차와 방법 등을 정한 것으로 정의하고 있다.

따라서 ●●본부는 201X. X. XX. 자체적으로 제정하여 운영하고 있는 「운영지침」이 공사 전 기관이 공통적으로 계속 적용 또는 준수하여야 할 사항인 사규가 아닐 뿐만 아니라 「규정」 제2조(정의) 제4호에서 정의하고 있는 지침과도 부합하지 않는다.

3. 감사결과 확인된 문제

●●본부는 일용근로자 고용의 권한이 ●●본부장에게 있음에도 소속 보조기관에 재위임 없이 「운영지침」의 제·개정을 관리처장 전결로 처리하고 있다.

또한 「운영지침」은 사규가 아님에도 공사 사규체계인 지침이라는 명칭으로 운영되고 있어 사규로 오인될 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ●●본부는 감사결과를 수용하면서 ●●본부장 결재로 「●●본부 일용근로자 운영지침」을 「●●본부 일용근로자 운영기준」으로 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●본부장은

「●●본부 일용근로자 운영지침」을 「사규관리 규정」 체계에 부합하도록 명칭을 변경하시고(시정)

「위임전결 규정」을 준수하여 위임받은 업무를 처리하시기 바랍니다.(주의)

2) 「사규관리 규정」 제2조(정의)에 의하면 공사 업무수행의 기준으로서 「같은 규정」 제3장 사규의 제정 및 폐기 절차에 따라 제정되어 계속적인 구속력을 가진 규범적 문서를 말함.